AO JUÍZO DA 10ª VARA DO TRABALHO DE CIDADE/XF DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO.

DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA – PEDIDO DE LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA

Processo: 0000444-33.2222.1.0.0000

ACADEMIA FICTÍCIA LTDA, *NOME DA ACADEMIA***, CNPJ 55.444.333/0001-22**, situada no endereço SSS 999, Bloco Z, Apartamento 8888, Bairro Falso/XF, CEP 99.888-777, neste ato representada por seu sócio NOME DO SÓCIO FICTÍCIO, brasileiro, solteiro, empresário, R.G. 777.666.555 - SSP/XF, e o CPF 999.555.444-0, nos autos do Processo Trabalhista em epígrafe, vem, perante este Juízo, por intermédio de seus Advogados com poderes constituídos na procuração anexa, com fulcro nos artigos 674 e seguintes do Código de Processo Civil – CPC –, opor

EMBARGOS DE TERCEIRO

COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA

pelas razões fáticas e de direito a seguir expostas.

I – DA AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÕES

1. Requer que as futuras notificações, publicações e intimações oficiais dos atos processuais sejam feitas, em nome de seus Advogados: **Advogado do Escritório 1 OAB/DF nº 88.666 e Advogado do Escritório 2 OAB/DF nº 55.666,** sob pena de nulidade, de acordo com o § 2º do artigo 272 do CPC e da súmula 427 do TST.

II – DA TEMPESTIVIDADE

2. Seguindo a inteligência do artigo 674, do CPC, os embargos de terceiros são cabíveis àqueles que, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou **ameaça** de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. Importante frisar que não houve, até o presente momento, qualquer restrição patrimonial do embargante, contudo, o argumento autorizador para o manejo da presente peça dá-se sob a **ameaça** de constrição sobre os bens.

3. Isto posto, tem-se o prazo de 5 (cinco) dias estipulado no artigo 675, do CPC, para oposição dos embargos de terceiros, quando no processo de execução, depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação.

4. A ciência da ameaça deu-se com a citação, que consideramos nula e serão expostas suas razões no tópico IV, no dia 31.01.2022, segunda-feira. Nos termos dos artigos 774 e 775, da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT –, o prazo tem como termo inicial a data de citação pessoal, excluindo-se o dia de começo e incluindo o dia de vencimento. Assim sendo, superado o pressuposto extrínseco da tempestividade, **a presente peça é tempestiva**.

III – DOS FATOS

5. A Embargada ajuizou Ação Trabalhista **apenas** em face da empresa OUTRA ACADEMIA FICTÍCIA – EPP, ACADEMIA FICTÍCIA, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o n° 66.555.333/0001-22, tendo seus pleitos julgados parcialmente procedentes, conforme Sentença (ID 375ce9c).

6. Ocorre que, erroneamente, foi expedido “Mandado de penhora boca do caixa” para o endereço da Embargante, empresa estranha à lide, uma vez que sequer faz parte do processo.

7. Conforme qualificação alhures, a Embargante funciona sob o nome: ACADEMIA FICTÍCIA LTDA, *ACADEMIA FICTÍCIA*, CNPJ 55.444.333/0001-22.

8. Ademais, colaciona Atos Constitutivos que comprovam que a Embargante é parte ilegítima do presente processo.

IV – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO

9. Conforme exposto na r Certidão (ID e0cee71), o Oficial de Justiça certificou que compareceu à empresa Embargante nas datas de 21, 26 e 31 de Janeiro de 2022.

10. Ocorre que, o Oficial compareceu a sede da empresa Embargante apenas na data de 31/01/2022, sendo inverídica a informação de que comparecera nas datas de 21 e 26 de Janeiro de 2022. Requer, desde já, prazo para juntada das filmagens do sistema de segurança da Embargante nos referidos dias, a fim de que se comprove a ausência do Oficial nas referidas datas.

11. Ademais, informa que a Coordenadora da Embargante informou ao Oficial de que a empresa não fazia parte do processo em tela, contudo, sequer foi certificado pelo Oficial referida informação.

12. Desta forma, a notificação da Embargante é nula, devendo ser declarada sua nulidade por este d. Juízo, que desde já se requer.

V – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

13. Imperioso notar que na peça vestibular – Id. cd5f44e – foi qualificada como Reclamada somente a empresa **OUTRA ACADEMIA FICTÍCIA,** *ACADEMIA FICTÍCIA* **– EPP, CNPJ 66.555.333/0001-22,**, como sucessora da ACADEMIA ANTIGA LTDA – ME. Nota-se que o nome *ACADEMIA FICTÍCIA* é o nome fantasia da Reclamada, não seu nome empresarial. Observa-se de pronto que em momento algum houve a qualificação e chamamento ao processo da empresa **ACADEMIA FICTÍCIA LTDA**, *ACADEMIA FICTÍCIA*, **CNPJ 55.444.333/0001-22,** evidenciando desde já sua ilegitimidade passiva.

14. Na r. Sentença – Id. 375ce9c –, foi julgado parcialmente procedente os pedidos formulados pela Reclamante em face da Reclamada **OUTRA ACADEMIA FICTÍCIA,** *ACADEMIA FICTÍCIA* **– EPP, CNPJ 66.555.333/0001-22,** apenas, nenhuma outra pessoa jurídica a mais. Repisa-se que, em momento algum a embargante foi chamada ao processo como terceira interessada ou Reclamada, nem tampouco figurou como condenada na r. Sentença.

15. Observa-se que a empresa **OUTRA ACADEMIA FICTÍCIA,** *ACADEMIA FICTÍCIA*, e a embargante, empresa **ACADEMIA FICTÍCIA LTDA**, *ACADEMIA FICTÍCIA*, têm em comum o nome fantasia *ACADEMIA FICTÍCIA*, contudo diferem no CNPJ, uma vez que a Reclamada tem seu registro sob o nº **66.555.333/0001-22**, ao passo que a embargante tem seu registro sob o nº **55.444.333/0001-22**, restando evidenciado se tratarem de duas pessoas jurídicas distintas, sendo que a segunda, ora embargante, como dito e repetido, não fez ou faz parte do processo em curso.

16. Outro detalhe que deve ser levado em consideração é o endereço das duas empresas, que também são diferentes. O endereço da Reclamada é SSS 666, Bloco X, Loja 2222, Bairro Falso/XF, CEP 88.555-222, conforme consta na Receita Federal (anexo o cartão CNPJ), ao passo que o endereço da embargante é **SSS 999, Bloco Z, Apartamento 8888, Bairro Falso/XF, CEP 99.888-777**, com horário de funcionamento das 6h às 22h, onde ocorreu a intervenção do Oficial

de Justiça. **Ou seja, são pessoas jurídicas distintas, com endereços físicos distintos, com nome fantasia igual**.

V – DOS PEDIDOS

17. Ante todo o exposto, requer que os pedidos formulados na exordial pela Reclamante sejam julgados **IMPROCEDENTES** condenando-a no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos da fundamentação apresentada na presente defesa.

18. Isto posto, requer sejam recebidos os presentes embargos, nos termos do artigo 674, § 1º e §2º, I, do CPC, c/c artigo 769 e 889, da CLT, a fim de que:

a) seja reconhecida e declarada a nulidade da citação realizada pelo Oficial de Justiça;

b) seja reconhecida e declarada a ilegitimidade passiva da embargante;

c) seja concedida a liminar de tutela de urgência para determinar a suspensão dos atos executórios em face da embargante, **ACADEMIA FICTÍCIA LTDA**, *NOME DA ACADEMIA***, CNPJ 55.444.333/0001-22**

d) seja a embargada citada/intimada para, querendo, apresentar sua defesa no prazo legal;

e) no mérito seja confirmada a liminar concedida, julgamento procedente o presente pedido, com a determinação da suspensão dos atos executórios em face da embargante, **ACADEMIA FICTÍCIA LTDA**, *NOME DA ACADEMIA***, CNPJ 55.444.333/0001-22**

f) condenar a embargada ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais, na melhor forma de direito;

g) requer, ainda, a produção de todos os meios de provas em direito admitidas, juntada de novos documentos, se necessário for para maior esclarecimento dos fatos, deslinde da controvérsia e integral convencimento deste d. Juízo;

h) por último, requer prazo para juntada das filmagens do sistema de segurança da Embargante nos referidos dias, a fim de que se comprove a ausência do Oficial nas referidas datas.

Dá-se à causa o valor de **R$ 500.000,55 (quinhentos mil reais e cinquenta e cinco centavos)**.

Nestes termos, pede deferimento.

Cidade/XF, 30 de Fevereiro de 2245.

Advogado do Escritório 1	Advogado do Escritório 2
OAB/DF 88.666	OAB/DF 55.666